

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2891/2537

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นาย เกลื่อน สิงห์ ตู่หรือสิงห์ตู่

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 175, มาตรา 176, มาตรา 243, มาตรา 247

ระหว่างนัดสืบพยานโจทก์ในคดีก่อน โจทก์ยื่นคำร้องว่าโจทก์ไม่มีความประสงค์จะดำเนินคดีนี้กับจำเลยอีกต่อไป ขออนุญาตฟ้องจำเลยแถลงไม่คัดค้าน ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง มีความหมายเพียงว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับจำเลยสำหรับคดีนั้นเท่านั้น หากอาจแปลไปว่าโจทก์จะไม่ฟ้องคดีใหม่กับจำเลยอีก ทั้งมิใช่เป็นการถอนฟ้องตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ดังนั้น การถอนฟ้องในคดีก่อนไม่ทำให้อำนาจฟ้องของโจทก์หมดไป โจทก์จึงฟ้องคดีนี้ใหม่ได้ภายในอายุความ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ โดยวินิจฉัยอ้างเหตุต่างกัน กล่าวคือ ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า คดีโจทก์ขาดอายุความ ส่วนศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความแต่ฟ้องโจทก์เป็นฟ้องซ้ำ ดังนี้ เมื่อศาลฎีกาเห็นว่าฟ้องโจทก์ไม่เป็นฟ้องซ้ำ แต่สำหรับปัญหาข้ออื่นซึ่งศาลชั้นต้นกำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ ได้แก่ เรื่องอำนาจฟ้อง ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ จำเลยอ้างค่ากระแสไฟฟ้า และโจทก์มีสิทธิเรียกค่ากระแสไฟฟ้าจากจำเลยตามฟ้องหรือไม่ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ยังมิได้วินิจฉัยเมื่อศาลฎีกาเห็นสมควรย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัย ย่อมมีอำนาจยกคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยในประเด็นที่ยังเหลืออยู่ แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้า 9,000.68 บาทพร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะโจทก์ไม่ได้เป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมาย นายวีระ ปิตรชาติ ไม่ได้มอบอำนาจให้นายสันติ สุทธิพันธ์ ฟ้องคดีนี้ ฟ้อง
โจทก์เป็นฟ้องซ้ำ เพราะโจทก์เคยฟ้องเรียกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าจากจำเลยมาแล้วเป็น
คดีหมายเลขแดงที่ 640/2527 ของศาลชั้นต้น คดีเสร็จเด็ดขาดไปแล้ว โจทก์ไม่มี
สิทธิฟ้องเรียกหนี้ดังกล่าวจากจำเลยอีก และโจทก์ได้ฟ้องเรียกหนี้จากนายจรัญ ปาน
สุวรรณ พนักงานของโจทก์ผู้ต้องรับผิดชอบโจทก์ไปแล้วฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะ
โจทก์ไม่ได้บรรยายว่า โจทก์จำเลยมีนิติสัมพันธ์กันอย่างไร จำเลยตกลงซื้อกระแส
ไฟฟ้าจากโจทก์โดยมีข้อตกลงอย่างไร อัตราค่ากระแสไฟฟ้าขึ้นลงตามข้อตกลงฉบับ
ใด จำเลยค้างชำระเดือนใด ใบจดหน่วยตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 ไม่สามารถ
เข้าใจได้ว่าจำเลยค้างชำระหรือไม่อย่างไร และเพราะเหตุใดโจทก์จึงเอาจำนวนหน่วย
ที่ค้างคูณกับราคา 1,5953 บาท ทั้งที่ไม่เคยมีข้อตกลงกันโจทก์คิดค่ากระแสไฟฟ้ามา
ไม่ถูกต้อง โจทก์มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าเป็นปกติ
ธุระ จึงอยู่ในฐานะผู้ค้า การฟ้องเรียกเอาสินจ้างจากการค้าของโจทก์มีอายุความสอง
ปีโจทก์ทราบจำเลยค้างชำระค่ากระแสไฟฟ้าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2526แต่นำคดี
มาฟ้องเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2533 จึงขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า คดีโจทก์ขาดอายุความ ประเด็นอื่นไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย
พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ แต่ฟ้องโจทก์เป็นฟ้องซ้ำ
พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าฟ้องโจทก์เป็นฟ้องซ้ำหรือไม่ ในปัญหานี้ ปรากฏว่าโจทก์เคยฟ้องจำเลยให้ชำระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า พร้อมดอกเบี้ยซึ่งเป็นมูลหนี้เดียวกันนี้มาครั้งหนึ่งแล้วตามคดีของศาลชั้นต้น คดีหมายเลขดำที่ 168/2527 หมายเลขแดงที่ 640/2527 และจำเลยให้การแก้คดีไว้แล้ว ระหว่างนัดสืบพยานโจทก์ในคดีก่อน โจทก์ยื่นคำร้องว่าโจทก์ไม่มีความประสงค์จะดำเนินคดีนี้กับจำเลยอีกต่อไป จึงขออนุญาตให้ถอนฟ้องคดีนี้ตั้งคำร้องลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2530 จำเลยได้รับสำเนาแล้วแถลงไม่คัดค้าน ศาลชั้นต้นจึงอนุญาตให้ถอนฟ้อง ปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณา ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2530 ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าแม้ในคดีก่อนโจทก์ยื่นคำร้องว่า โจทก์ไม่มีความประสงค์จะดำเนินคดีกับจำเลยอีกต่อไป ก็มีความหมายว่า ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับจำเลยสำหรับคดีนั้นเท่านั้น หากอาจแปลไปว่าโจทก์จะไม่ฟ้องคดีใหม่กับจำเลยอีก ทั้งมิใช่เป็นการถอนฟ้องตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ดังนั้น การถอนฟ้องในคดีก่อนไม่ทำให้อำนาจฟ้องของโจทก์หมดไปโจทก์จึงฟ้องคดีนี้ใหม่ได้ภายในอายุความ

สำหรับปัญหาข้ออื่นซึ่งศาลชั้นต้นกำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ได้แก่เรื่องอำนาจฟ้อง ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ จำเลยค้างค่ากระแสไฟฟ้าและโจทก์มีสิทธิเรียกค่ากระแสไฟฟ้าจากจำเลยตามฟ้องหรือไม่ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ยังมิได้วินิจฉัย ศาลฎีกาเห็นสมควรยกข้อนี้ไปให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยต่อไป

พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น และคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยในประเด็นที่ยังเหลืออยู่แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(สมมาตร พรหมานุกูล-จอร์จพีร์ เทียงธรรม-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ